高校1年　HS-PUBL-U02　法・政治と私たち

授業プリント 法・政治と私たち　授業プリント 生徒用

自立した主体として｜法の支配・民主政治・司法参加・国際政治

授業時間 50 分　対応する問題プリント：HS-PUBL-U02-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 民主政治と政治参加：民主政治 JH-SOC-G3-U05

授業前の確認

- 中学校で学んだ三権分立・選挙・地方自治のおおよそのしくみを知っている。
- 日本国憲法の三つの基本原理（国民主権・基本的人権の尊重・平和主義）を言える。
- 分数を用いた割り算と、大小の比較ができる。

発展・応用への接続

- 公民　公共・政治経済の資料読解：公共の資料読解 CT-SOC-U02

この授業の目標

1. 法の支配・立憲主義・権力分立の考え方を、人権を守るしくみとして説明できる。
2. 国会・内閣・裁判所の権限と相互の関係、選挙制度・地方自治の要件を、数値を用いて正確に運用できる。
3. 裁判員制度などの司法参加や国際政治のしくみの意義と課題を、主権者の立場から考察できる。

導入 法と政治は、なぜ私たちの問題なのか

18歳になると、私たちは選挙で投票し、裁判員に選ばれる可能性もある。法と政治は「どこか遠くで決まるもの」ではなく、主権者である私たちが担い、点検するものである。この単元では、権力をしばる法の考え方から出発し、国会・内閣・裁判所のしくみ、選挙と地方自治、司法参加、そして国際社会のルールまでを一続きに学ぶ。

- 法の支配：権力者も、人権を保障する正しい内容の法に従う。
- 民主政治：主権者である国民が、選挙や直接請求、司法参加を通して政治にかかわる。
- 国際政治：統一的な政府のない国際社会では、国際法と国際機構が秩序を支える。

定義 法の支配と立憲主義

近代の政治は、権力を法でしばることで人権を守るという考え方の上に成り立っている。似た言葉の違いに注意して確認する。

使える条件・注意

- 法の支配では「法の内容が正しいか（人権を保障しているか）」が問われる。法律の形式が整っているだけでは足りない。
- 日本国憲法は最高法規であり、憲法に反する法律・命令は効力をもたない（違憲審査権によって判断される）。

- 法の支配：権力者も含め、すべての人が人権を保障する正しい内容の法に従うという考え方。イギリスで発達した。
- 法治主義（形式的法治主義）：議会が定めた法律に基づく政治を求めるが、主に法の形式や手続きを重視する。
- 立憲主義：憲法によって国家権力を制限し、人権を保障する考え方。
- 権力分立：モンテスキューが『法の精神』で説いた。立法・行政・司法が互いに抑制と均衡をはかる。

定理・公式 国会の議決と衆議院の優越

衆議院は任期が4年と短く解散もあるため、そのときどきの国民の意思をより反映しやすいと考えられている。これが衆議院の優越の理由である。

法律案の再可決：衆議院の出席議員の $\frac{2}{3}$ 以上　　憲法改正の発議：各議院の総議員の $\frac{2}{3}$ 以上

使える条件・注意

- 法律案：衆議院で可決し参議院で否決（または参議院が60日以内に議決しない）したとき、衆議院の出席議員の3分の2以上で再可決すれば成立する。
- 予算の議決・条約の承認：両院の議決が異なり両院協議会でも一致しないとき、または参議院が30日以内に議決しないとき、衆議院の議決が国会の議決となる。予算は衆議院に先議権がある。
- 内閣総理大臣の指名：両院協議会でも一致しないとき、または参議院が10日以内に指名しないとき、衆議院の議決が国会の議決となる。
- 内閣不信任の決議は衆議院だけが行える。可決されたとき、内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職する。

導出 導出：人権を守るために権力をしばるしくみ

一つひとつの制度を暗記するのではなく、「権力の濫用を防ぐ」という目的からそれぞれの制度が必要になる流れとして説明できるようにする。

導出

1. 権力は、それをもつ者によって濫用されるおそれがある。権力の濫用は人々の自由や権利を奪う。
2. そこで、権力者も法に従うという法の支配が求められる。ただし、法の内容自体が人権を侵すものであってはならない。
3. そのため、人権を保障し権力を制限する最高法規として憲法を定め、憲法に従って政治を行う（立憲主義）。
4. さらに、権力を一か所に集めず立法・行政・司法に分け、互いに抑制させる（権力分立）。
5. 最後に、多数派が制定した法律でも少数者の人権を侵す場合に備え、裁判所に違憲審査権を与えて憲法を守らせる。こうして、民主政治（多数決）と人権保障が両立するしくみがつくられる。

例題 例題1　ドント式による議席配分

定数5の比例代表選挙で、Ａ党が12000票、Ｂ党が9000票、Ｃ党が4200票を得た（架空の資料）。ドント式で議席を配分すると、各党の議席数はいくつになるか。

ヒント：得票数を整数で順に割り、商の大きい順に定数の数だけ選ぶ。選ばれた商の数がその党の議席数である。

よくある誤り	正しい考え方
得票の割合をそのまま定数にかけて四捨五入すればよい	ドント式は得票数を1、2、3、…で割った商の大きい順に議席を配分する

例題 例題2　直接請求に必要な署名数

有権者数が120000人の市で、市長の解職を請求したい。必要な署名数は何人以上か。また、請求はどこに提出するか。

ヒント：請求の種類で要件が変わる。人の地位を奪う（解職・解散）請求は3分の1、条例や監査は50分の1と区別する。

例題 例題3　安全保障理事会の拒否権

安全保障理事会で、ある国への制裁決議案に15か国中13か国が賛成し、常任理事国1か国が反対、1か国が棄権した。この決議案は採択されるか。理由とともに答えなさい。

ヒント：賛成の数だけで判断せず、「常任理事国の反対があるか」を必ず確かめる。

板書案 板書案

① 法の支配と立憲主義	② 国会・内閣・選挙	③ 司法参加・地方自治・国際
法の支配：権力者も正しい法に従う	再可決：出席議員の2/3以上	裁判員：重大な刑事事件の第一審
法治主義：形式・手続き重視	憲法改正：総議員の2/3以上→国民投票	検察審査会：不起訴の当否
立憲主義：憲法で権力を制限	予算先議・不信任は衆議院のみ	条例・監査：1/50／解散・解職：1/3
権力分立（モンテスキュー）	小選挙区：死票多い／大政党有利	主権国家：領域・国民・主権
違憲審査権：すべての裁判所	比例代表：ドント式（÷1, 2, 3…）	安保理：常任理事国の拒否権

まとめ まとめ

- 法の支配と立憲主義は、権力を法でしばり人権を守る考え方であり、権力分立と違憲審査権がそれを支える。
- 衆議院の優越：法律案の再可決（出席議員の3分の2以上）、予算の先議、内閣不信任の決議など。
- 比例代表のドント式は得票数を1、2、3、…で割った商の大きい順に議席を配分する。小選挙区制は死票が多い。
- 直接請求：条例・監査は有権者の50分の1以上、議会の解散・首長や議員の解職は3分の1以上（40万人以下の場合）。
- 国際社会は主権国家からなり、国際法と国際連合が秩序を支えるが、強制力や拒否権の点で限界もある。

確認 確認問題

1. 出席議員が450人のとき、衆議院で法律案を再可決するのに必要な賛成は何人以上か。

解答

2. 裁判員制度の対象となる裁判を答えよ。

解答

3. 国際司法裁判所で裁判を始めるために、原則として必要なことは何か。

解答

HS-PUBL-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））